

GEPRÜFTE SCHRITTE	BEFUNDE	NACHWEISE	EINDEUTIG
11	4	3 Dateien	1

Die Prüfung erfolgte durch automatisierte Messung definierter Signale und deren Abgleich mit dem Regelwerk. Die Einordnung ist regelbasiert und deterministisch; sie enthält keine rechtliche Bewertung des Einzelfalls. 12 Signale konnten nicht erhoben werden; hierauf beruhende Feststellungen sind als unklar geführt und unter dem jeweiligen Befund begründet.

I. BEFUNDÜBERSICHT

1 × eindeutig · 1 × verdächtig · 2 × unklar · 1 × unauffällig · 1 × nicht anwendbar.
Aufgenommen sind ausschließlich Befunde, die auf eine Messung gestützt sind.

NR.	BEFUND	GEMESSENER WERT	KATEGORIE	NORM	STUFE	NACHWEIS
1	Ungleiche Gestaltung der Consent-Buttons DP-001	banner_detected = ja, reject_button_present = nein, third_party_cookies_before_consent = 0	Zwang	§ 25 Abs. 1 TDDDG (Einwilligung für Zugriff auf Endeinrichtungen)	■ eindeutig	S-02.png S-01.png
2	Vorgetäuschte zeitliche Begrenzung und Knappheit DP-003	—	Zeitdruck	§ 3 Abs. 3 iVm Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG Nr. 7 (unwahre Angabe zeitlicher Begrenzung)	○ unklar	—
3	Versteckte Kosten und nachträgliche Preiserhöhung im Bestellvorgang DP-005	has_price_display = ja, vat_disclosure_present = nein, is_b2c_offer = ja, has_checkout_flow = ja	Irreführung	§ 3 PAngV – Pflicht zur Angabe des Gesamtpreises	◆ verdächtig	S-10.png
4	Verdeckung wesentlicher Pflichtinformationen DP-006	—	Irreführung	§ 5a Abs. 1 UWG (Vorenthalten wesentlicher Informationen)	○ unklar	—

DP-001 **Ungleiche Gestaltung der Consent-Buttons****■ eindeutig**

MÖGLICHERWEISE VERLETZTE NORM

- § 25 Abs. 1 TDDDG (Einwilligung für Zugriff auf Endeinrichtungen)
- Art. 4 Nr. 11 DSGVO (Begriff der Einwilligung)
- Art. 7 Abs. 4 DSGVO (Freiwilligkeit)
- ErwG 32 DSGVO (keine Einwilligung durch vorangekreuzte Kästchen)
- ErwG 42 DSGVO (echte Wahlmöglichkeit, Ablehnung ohne Nachteil)

Der Zugriff auf Informationen in der Endeinrichtung des Nutzers setzt eine Einwilligung voraus, die den Anforderungen der DSGVO genügt. Eine Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie freiwillig erteilt wird. Freiwilligkeit setzt eine echte Wahlmöglichkeit voraus; die Ablehnung darf nicht spürbar erschwert sein. Vorangekreuzte Kästchen und bloße Untätigkeit stellen keine Einwilligung dar.

ZUTREFFENDE BEDINGUNG DES REGELWERKS

```
banner_detected == true and reject_button_present == false
```

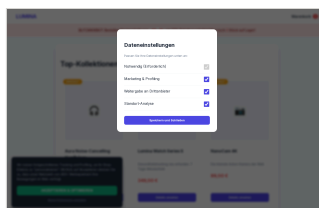
→ Das Einwilligungsbanner bietet auf der ersten Ebene keine Möglichkeit zur Ablehnung. Nach OLG Köln, Urteil vom 19.01.2024, 6 U 80/23, führt eine solche Gestaltung nicht zu einer freiwilligen und hinreichend informierten Einwilligung; Zustimmung und Ablehnung müssen auf derselben Ebene angeboten werden, und die Ablehnung muss ohne Umweg über Untermenüs wählbar sein.

BEKANNTE FEHLALARM-RISIKEN

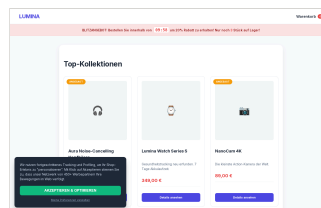
- Unterschiedliche Beschriftungslänge erzeugt bei inhaltsbreiten Schaltflächen ein Flächenverhältnis über 2,0 ohne jede gestalterische Ungleichbehandlung („Alle Cookies akzeptieren“ gegen „Ablehnen“). Bei Verhältnissen bis etwa 3,0 ist die Beschriftung mitzuprüfen.
- Ein Kontrastwert misst die Lesbarkeit, nicht die Auffälligkeit. Eine dunkle Zustimmung-Fläche gegen eine lesbare, nur umrandete Ablehnung ergibt eine hohe Differenz bei symmetrischer Gestaltung; umgekehrt bleibt eine blasser Zustimmung-Fläche neben einer kräftigen Ablehnung unauffällig, obwohl die Zurücksetzung dort gerade fehlt.
- „Banner erscheint nach Ablehnung erneut“ kann die Folge einer RESPEKTIERTEN Ablehnung sein: Wer nichts speichert, kann sich die Ablehnung nicht merken. Ebenso ein Artefakt unserer eigenen Erfassung, die den Browserzustand zwischen den Schritten leert.

MESSWERTE UND NACHWEIS

banner_detected	ja
reject_button_present	nein
third_party_cookies_before_consent	0



S-02.png · cookie_settings_dismiss
 sha256:d09e1fef7854c7ea6465b57e33f8faa471a641ae51cdfc27358cc1c2c2da9726



S-01.png · cookie_banner_preferences
 sha256:25b77851ad83fb669f711d911a638669b535b6c609341a0f0fa8d1dec7407874

ERLÄUTERUNG

Auf der untersuchten Seite wurde ein Einwilligungsbanner festgestellt, das auf der ersten Ebene keine Möglichkeit zur Ablehnung bietet; auch der Weg über „Mehr Informationen“ führt zu keiner unmittelbaren Ablehnung. Eine Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie freiwillig erteilt wird (Art. 4 Nr. 11 i. V. m. Art. 7 Abs. 4 DSGVO). Das OLG Köln hat mit Urteil vom 19.01.2024 (6 U 80/23) entschieden, dass ein Banner ohne Ablehnoption auf der ersten Ebene keine freiwillige und hinreichend informierte Einwilligung herbeiführt.

MENSCHLICHE PRÜFUNG ERFORDERLICH

- ☐ Fallen die vor der Einwilligung gesetzten Drittanbieter-Cookies unter die Ausnahme des § 25 Abs. 2 TDDDG (technisch notwendige Speicherung)?
- ☐ Handelt es sich bei den vorausgewählten Auswahlfeldern um fest eingeschaltete Schalter für technisch notwendige Speicherung?
- ☐ Ist der erfasste Kontrastunterschied Ausdruck einer optischen Zurücksetzung – oder nur der unterschiedlichen Beschriftungslänge und Rahmengestaltung?

ANSPRUCHSKETTE

Verstoß gegen § 25 TDDDG / Art. 7 DSGVO -> zugleich Marktverhaltensregel i. S. d. § 3a UWG (str., aber überwiegend bejaht) -> Unterlassungsanspruch § 8 Abs. 1 UWG; Aktivlegitimation der Verbraucherzentrale nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG bzw. § 2 UKlaG. Ergänzend: Verbandsklagebefugnis bei

- Responsive Gestaltung: Bei schmalen Fenstern stehen Buttons untereinander und haben andere Flächenverhältnisse.
Gegenmaßnahme: feste Fenstergröße bei der Erfassung, Dokumentation im Bericht.
- "Einstellungen" ist nicht immer ein Ablehnen-Button. Führt der Weg dort zu einer echten Ablehnung mit einem weiteren Klick, ist die Bewertung milder anzusetzen als bei drei Ebenen.
- Technisch notwendige Cookies dürfen ohne Einwilligung gesetzt werden (§ 25 Abs. 2 TDDDG). Das Signal zählt nur Drittanbieter-Cookies, dennoch sind Einzelfälle denkbar (z. B. externes CDN). Bei genau einem Cookie sollte manuell geprüft werden.
- Consent Management Plattformen liefern je nach Region unterschiedliche Banner aus. Der Erfassungsort wird im Bericht mitgeführt.

DSGVO-Verstößen bestätigt durch EuGH, Rs. C-319/20 (Meta Platforms Ireland).

HERKUNFT DER SCHWELLENWERTE

Zur Bedingung „kein Ablehnweg überhaupt“: OLG Köln, Urteil vom 19.01.2024, 6 U 80/23 (Verfahren einer Verbraucherzentrale gegen wetteronline.de). Danach führt ein Banner, das die Ablehnung nicht auf der ersten Ebene anbietet, nicht zu einer freiwilligen und hinreichend informierten Einwilligung; Zustimmung und Ablehnung müssen auf derselben Ebene, gleich sichtbar und gleich groß angeboten werden, und die Ablehnung muss ohne Umweg über Untermenüs wählbar sein. Der Verstoß ist über § 3a UWG lauterkeitsrechtlich durchsetzbar. Die Entscheidung nennt keine Zahlenwerte – die Faktoren unten bleiben eigene Festlegung. Zu "preselected_checkbox_count" und "third_party_cookies_before_consent": ErWG 32 DSGVO ausdrücklich; EuGH Planet49 (C-673/17); BGH Cookie-Einwilligung II (I ZR 7/16). Insoweit keine eigene Festlegung erforderlich. Zu den Werten 2.0 (Flächenverhältnis) und 3.0 (Kontrastdifferenz): Keine bezifferte Rechtsprechungsgrundlage ersichtlich. Eigene Festlegung des Teams, orientiert an EDPB Guidelines 03/2022 on Deceptive Design Patterns, die ungleiche Hervorhebung von Auswahlmöglichkeiten als problematisch einordnen, ohne Zahlenwerte zu nennen. Faktor 2,0 bewusst konservativ gewählt: geringere Unterschiede sollen keinen Befund auslösen. Der Kontrastwert folgt der WCAG-Skala (1 bis 21).

DP-003 Vorgetäuschte zeitliche Begrenzung und Knappheit

○ unklar

MÖGLICHERWEISE VERLETZTE NORM

- § 3 Abs. 3 iVm Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG Nr. 7 (unwahre Angabe zeitlicher Begrenzung)
- § 5 Abs. 1 UWG (irreführende geschäftliche Handlung) – subsidiär, wenn keine Einordnung in die Schwarzen Liste möglich ist
- § 8 UWG (Unterlassungs-/Beseitigungsanspruch)

- § 8 Abs. 3 UWG (Aktivlegitimation: Wettbewerber, qualifizierte Verbraucherverbände)

Gegenüber Verbrauchern ist die unwahre Angabe, bestimmte Waren oder Dienstleistungen seien allgemein oder zu bestimmten Bedingungen nur für einen sehr begrenzten Zeitraum verfügbar, um den Verbraucher zu einer sofortigen geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, ohne dass dieser Zeit und Gelegenheit hat, sich auf Grund von Informationen zu entscheiden, stets unzulässig.

NICHT ERHOBEN – DESHALB KEINE FESTSTELLUNG

- `countdown_personalized` — not contained in the capture
- `scarcity_value_unchanged_scans` — erfordert eine zweite Erfassung desselben Ziels; noch nicht umgesetzt

BEKANNTE FEHLALARM-RISIKEN

- Personalisierte zeitbegrenzte Angebote („24 Std. ab Registrierung“), die sich für jeden Nutzer korrekt zurücksetzen: Messungen müssen im nicht angemeldeten Zustand erfolgen oder nur auf nicht-personalisierten Werbeaussagen angewendet werden. # Test ohne Löschung von Session-Cookies?
- Legitimer betrieblicher Countdown (z. B. Ablauf einer Sitzung, Checkout-Token) oder technische Hinweise (z. B. verbleibende Zeit zur Zahlung): solche funktionalen Countdowns sind zulässig und sollten durch Kontextindikatoren (z. B. Label „Sitzung verbleibend“, Hinweis auf Sicherheitsfunktion) ausgenommen werden.
- Echtes, sich häufig änderndes Inventar (z. B. Lagerbestände, dynamische Restmengen): Kurzfristige Veränderungen sind plausibel. Gegenmaßnahme: mehrere Messungen über einen längeren Zeitraum / andere Indikatoren prüfen. # `scarcity_value_unchanged_scans` erhöhen
- Gezielte Angebote nach Geolocation oder A/B-Testing: Tests müssen die richtige Geokonfiguration und ggf. Varianten beachten.
- Caching/CDN-Effekte oder CDN-seitige Headers: Tests sollen mit gelöschtem Browser-Status und, falls möglich, weiterer Session/-IP-Variation wiederholt werden, um Messfehler zu reduzieren.

HERKUNFT DER SCHWELLENWERTE

Wortlaut Anhang Nr. 7 zu § 3 Abs. 3 UWG: die unwahre Angabe einer zeitlichen Begrenzung ist als unlautere geschäftliche Handlung ausdrücklich genannt. Für den Befund der "Unwahrheit" ist keine numerische Schwelle gesetzlich vorgegeben; es handelt sich um einen qualitativen Rechtsbegriff. Technische Festlegung (Teamentcheidung): Für den Countdown genügt ein reproduzierbarer Befund, dass die behauptete Begrenzung technisch nicht gegeben ist. Bei einem personalisierten Countdown ist dies z.B. dann der Fall, wenn der Startwert beim späteren Wiederaufruf einen Reset erfährt. Bei einem allgemeinem Countdown ist dies z. B. dann der Fall, wenn ein mehrmaliger Reset (3 mal) auf denselben Startwert nach Löschen von Cookies/localStorage vorliegt. Für Knappheitsangaben (angegebene Stückzahl) empfehlen

ANSPRUCHSKETTE

Unlautere geschäftliche Handlung gemäß Anhang zu § 3 Abs. 3 Nr. 7 UWG (Schwarze Liste) → Verstoß gegen § 3 Abs. 3 UWG → Unterlassungsanspruch nach § 8 Abs. 1 UWG, ggf. auch Beseitigung nach § 8 Abs. 1 S. 2 UWG. Aktivlegitimation der Verbraucherzentrale nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG.

wir als praktischen Schwellenwert mindestens 3 voneinander unabhängige Messungen, um legitime, kurzzeitige Bestandsänderungen oder Messfehler auszuschließen. Diese Zählgrenze ist eine technische Vorsichtsmaßnahme zur Minimierung von False Positives, nicht eine materielle Voraussetzung des rechtlichen Tatbestands.

DP-005 **Versteckte Kosten und nachträgliche Preiserhöhung im Bestellvorgang**

◆ **verdächtig**

Der Erläuterungstext dieser Regel ist im Regelwerk noch nicht vollstaendig – er enthaelt Platzhalter, die sich nicht auflösen lassen, und wird deshalb hier nicht wiedergegeben. Der Befund, die zutreffende Bedingung und die Messwerte stehen unveraendert oben.

MÖGLICHERWEISE VERLETZTE NORM

- § 3 PAngV – Pflicht zur Angabe des Gesamtpreises
- § 6 PAngV – Preisangaben bei Fernabsatzverträgen
- § 312j Abs. 2 BGB – Informationen unmittelbar vor Abgabe der Bestellung
- § 5 UWG – Irreführende geschäftliche Handlungen
- § 5a UWG – Irreführung durch Unterlassen
- § 5b Abs. 1 Nr. 3 UWG – Gesamtpreis und zusätzliche Kosten als wesentliche Information
- Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG Nr. 20 – unzutreffende Bewerbung als 'gratis'
- § 3a UWG – Rechtsbruch
- § 8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 3 UWG – Beseitigung und Unterlassung durch qualifizierte Verbraucherverbände

Unternehmer, die Verbrauchern Waren oder Leistungen unter Angabe eines Preises anbieten, müssen grundsätzlich den Gesamtpreis angeben. Der Gesamtpreis umfasst die Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile. Bei Fernabsatzverträgen sind zusätzlich insbesondere anzugeben, ob Fracht-, Liefer-, Versand- oder sonstige Kosten anfallen und, soweit diese vernünftigerweise im Voraus berechnet werden können, deren Höhe. Im elektronischen Geschäftsverkehr mit Verbrauchern, der den Verbraucher zur Zahlung verpflichtet, müssen die gesetzlich bestimmten Informationen unmittelbar vor Abgabe der Bestellung klar und verständlich in hervorgehobener Weise zur Verfügung stehen. Eine nachträgliche Erhöhung des im bisherigen Bestellverlauf dargestellten Preises stellt nicht allein deshalb einen Rechtsverstoß dar, weil sich der Preis erhöht. Entscheidend ist vielmehr, ob ein verpflichtender Preisbestandteil bereits nach den einschlägigen Vorschriften hätte angegeben werden müssen und ob dieser rechtzeitig, klar und verständlich offengelegt wurde. Ein versteckter oder erst spät offengelegter obligatorischer Kostenbestandteil kann insbesondere gegen die Pflicht zur Angabe des Gesamtpreises sowie gegen die Pflicht zur rechtzeitigen Bereitstellung wesentlicher Informationen verstoßen. Bei einer Werbung oder Angebotsgestaltung mit "gratis",

MESSWERTE UND NACHWEIS

has_price_display	ja
vat_disclosure_present	nein
is_b2c_offer	ja
has_checkout_flow	ja

LUMINA

Warenkorb

Prüfen & Bestätigen

Artikel Preis

Grundpreis

Umsatzsteuer

Netto

Brutto

Gesamtbeitrag

199,00 €

20,00 €

4,00 €

239,00 €

244,00 €

Jetzt bestellungsprüfung bestätigen

S-10.png · final_order_confirmation

sha256:33604682cea535f73d2fa6165a8b22796d48522916dd0c5ddcf769fe3e18b7a2

"kostenlos", "umsonst" oder einer entsprechenden Aussage ist zusätzlich zu prüfen, ob gleichwohl Kosten anfallen. Eine solche Bewerbung ist nach Anhang Nr. 20 zu § 3 Abs. 3 UWG grundsätzlich stets unzulässig, soweit es sich nicht um dort ausgenommene unvermeidbare Kosten im Zusammenhang mit dem Eingehen auf das Angebot oder der Abholung bzw. Lieferung handelt.

ZUTREFFENDE BEDINGUNG DES REGELWERKS

```
has_price_display == true and
vat_disclosure_present == false
→ Im Preisumfeld fehlt ein Hinweis auf die
Umsatzsteuer. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 PAngV ist bei
Angeboten gegenüber Verbrauchern anzugeben, dass
die geforderten Preise die Umsatzsteuer und
sonstige Preisbestandteile enthalten. Ob im
Einzelfall eine Ausnahme greift, ist zu prüfen.
```

BEKANNTE FEHLALARM-RISIKEN

- Nicht jede Preiserhöhung im Verlauf des Bestellvorgangs ist rechtswidrig. Preisbestandteile können beispielsweise von der gewählten Menge, Lieferart, Lieferadresse oder einem vom Verbraucher selbst gewählten Zusatz abhängen.
- Versandkosten sind nicht generell unzulässig. Entscheidend ist, ob auf ihr Anfallen und, soweit vernünftigerweise im Voraus berechenbar, auf ihre Höhe rechtzeitig hingewiesen wurde.
- Regional unterschiedliche Steuern, Versandkosten oder sonstige variable Kosten können dazu führen, dass der endgültige Preis erst nach Eingabe weiterer Informationen berechnet werden kann.
- Optionale kostenpflichtige Zusatzleistungen dürfen nicht mit obligatorischen Preisbestandteilen gleichgesetzt werden. Für die Prüfung muss deshalb zwischen `mandatory_price_delta` und `optional_price_delta` unterschieden werden.
- Ein vorab niedriger angezeigter Preis kann zulässig sein, wenn eindeutig erkennbar ist, dass zusätzliche optionale Leistungen oder Kosten erst aufgrund einer späteren Verbraucherentscheidung hinzukommen.
- Ein "gratis"-Hinweis ist nicht in jedem Fall unzulässig, wenn neben dem kostenlosen Angebot nur Kosten anfallen, die nach Anhang Nr. 20 zu § 3 Abs. 3 UWG ausdrücklich ausgenommen sind.
- Die bloße technische Differenz zwischen Produktpreis und Checkoutpreis beweist noch nicht, dass der erste Preis der rechtlich maßgebliche Gesamtpreis war.
- Eine fehlende Preisangabe im öffentlich sichtbaren Teil einer Website ist nicht automatisch ein Verstoß gegen § 3 PAngV, wenn wegen der konkreten Art des Angebots oder gesetzlicher Ausnahmen andere Regeln gelten.

HERKUNFT DER SCHWELLENWERTE

Für versteckte Kosten besteht grundsätzlich kein prozentualer oder absoluter Mindestbetrag, ab dem ein Preisbestandteil erst rechtlich relevant wird. Maßgeblich ist

MENSCHLICHE PRÜFUNG ERFORDERLICH

- ☐ Fällt das Angebot unter § 6 Abs. 3 PAngV? Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die in § 312 Abs. 2 Nr. 2, 3, 6, 9 und 10 sowie Abs. 4 BGB genannten Verträge – darunter Grundstücksverträge, Verbraucherbauverträge, Teilzeit-Wohnrechte und langfristige Urlaubsprodukte, Warenautomaten und Versicherungsverträge. Für die Branche Reise ist das zu prüfen; ein Signal dafür gibt es nicht.
- ☐ Handelt es sich um eine Versteigerung? Dann ist die PAngV nach § 1 Abs. 2 PAngV nicht anzuwenden – für Ticketzeitmärkte relevant.
- ☐ Bezieht sich das Gratis-Versprechen auf dieselbe Ware, für die die Versandkosten anfallen?
- ☐ Sind die ausgewiesenen Versandkosten unvermeidbar im Sinne des zweiten Halbsatzes von Anhang Nr. 20 zu § 3 Abs. 3 UWG - wird insbesondere keine kostenlose Abholung angeboten?
- ☐ Ist die Beeinträchtigung im Sinne des § 3a UWG spürbar?

ANSPRUCHSKETTE

Ein Verstoß gegen die PAngV kann als Verstoß gegen eine gesetzliche Vorschrift, die das Marktverhalten im Interesse der Marktteilnehmer regelt, einen Rechtsbruch nach § 3a UWG darstellen, sofern die weiteren Voraussetzungen des § 3a UWG, insbesondere die Eignung zur spürbaren Beeinträchtigung der Interessen von Verbrauchern, erfüllt sind. Daneben können eine irreführende Preisangabe nach § 5 UWG oder das Vorenthalten bzw. die nicht rechtzeitige Bereitstellung einer wesentlichen Preisinformation nach § 5a UWG vorliegen. Welche Norm im Einzelfall einschlägig ist, hängt davon ab, ob der Unternehmer eine unrichtige oder täuschende Preisangabe macht oder eine zutreffende, aber wesentliche Information nicht, nicht klar oder nicht rechtzeitig mitteilt. § 5b Abs. 1 Nr. 3 UWG konkretisiert für

vielmehr, ob es sich um einen verpflichtenden Preisbestandteil handelt und ob dieser nach den einschlägigen Vorschriften rechtzeitig und klar angegeben wurde. Für die PAngV ist insbesondere entscheidend, dass der Gesamtpreis einschließlich Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile angegeben wird und dass bei Fernabsatzverträgen zusätzliche Fracht-, Liefer-, Versand- oder sonstige Kosten sowie gegebenenfalls deren Höhe angegeben werden. Das technische Rulebook verwendet daher bewusst keinen Mindestwert wie 1 €, 5 % oder 10 %. Ein Betrag von 0,50 € kann ebenso relevant sein wie ein Betrag von 50 €, wenn es sich um einen nicht ordnungsgemäß angegebenen obligatorischen Preisbestandteil handelt. Das Merkmal der "spürbaren Beeinträchtigung" aus § 3a UWG ist davon getrennt zu beurteilen. Es soll nicht durch einen technisch erfundenen Preis-Schwellenwert ersetzt werden.

eine Aufforderung zum Kauf, welche Preisangaben grundsätzlich als wesentlich gelten. Dazu gehören insbesondere der Gesamtpreis sowie gegebenenfalls zusätzliche Fracht-, Liefer- und Zustellkosten bzw. die Tatsache, dass solche Kosten anfallen können. Liegt ein Rechtsbruch nach § 3a UWG vor, können nach § 8 Abs. 1 UWG insbesondere Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche bestehen. Diese können nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG auch von qualifizierten Verbraucherverbänden geltend gemacht werden.

DP-006 Verdeckung wesentlicher Pflichtinformationen

○ unklar

MÖGLICHERWEISE VERLETZTE NORM

- § 5a Abs. 1 UWG (Vorenthalten wesentlicher Informationen)
- § 5a Abs. 2 UWG (Verheimlichen sowie unklare, unverständliche oder zweideutige Bereitstellung)
- § 5a Abs. 3 UWG (Berücksichtigung räumlicher und zeitlicher Beschränkungen)
- § 5b Abs. 1 UWG (wesentliche Informationen bei Aufforderung zum Kauf)
- § 312d Abs. 1 BGB i. V. m. Art. 246a EGBGB (Informationspflichten im Fernabsatz)
- § 3a UWG (Rechtsbruch)
- § 8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 3 UWG (Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche)

Nach § 5a Abs. 1 UWG ist eine wesentliche Information vorenthalten, wenn sie der Verbraucher für eine informierte geschäftliche Entscheidung benötigt und das Vorenthalten geeignet ist, ihn zu einer anderen geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen. Nach § 5a Abs. 2 UWG steht dem Vorenthalten insbesondere das Verheimlichen, die unklare, unverständliche oder zweideutige Darstellung sowie die nicht rechtzeitige Bereitstellung gleich. Eine Information kann daher trotz technischer Existenz als vorenthalten in Betracht kommen, wenn sie durch die konkrete Gestaltung faktisch nicht oder nur schwer wahrnehmbar ist. Schriftgröße, Kontrast, Opazität, Position, eingeklappte Inhalte und der Zeitpunkt der Bereitstellung können hierfür technische Indizien sein. Die konkrete Wesentlichkeit und rechtliche Bewertung bleibt der menschlichen Prüfung vorbehalten.

NICHT ERHOBEN – DESHALB KEINE FESTSTELLUNG

- `required_info_in_collapsed_element` – not contained in the capture

- aria_hidden_on_required_info – not contained in the capture

BEKANNTE FEHLALARM-RISIKEN

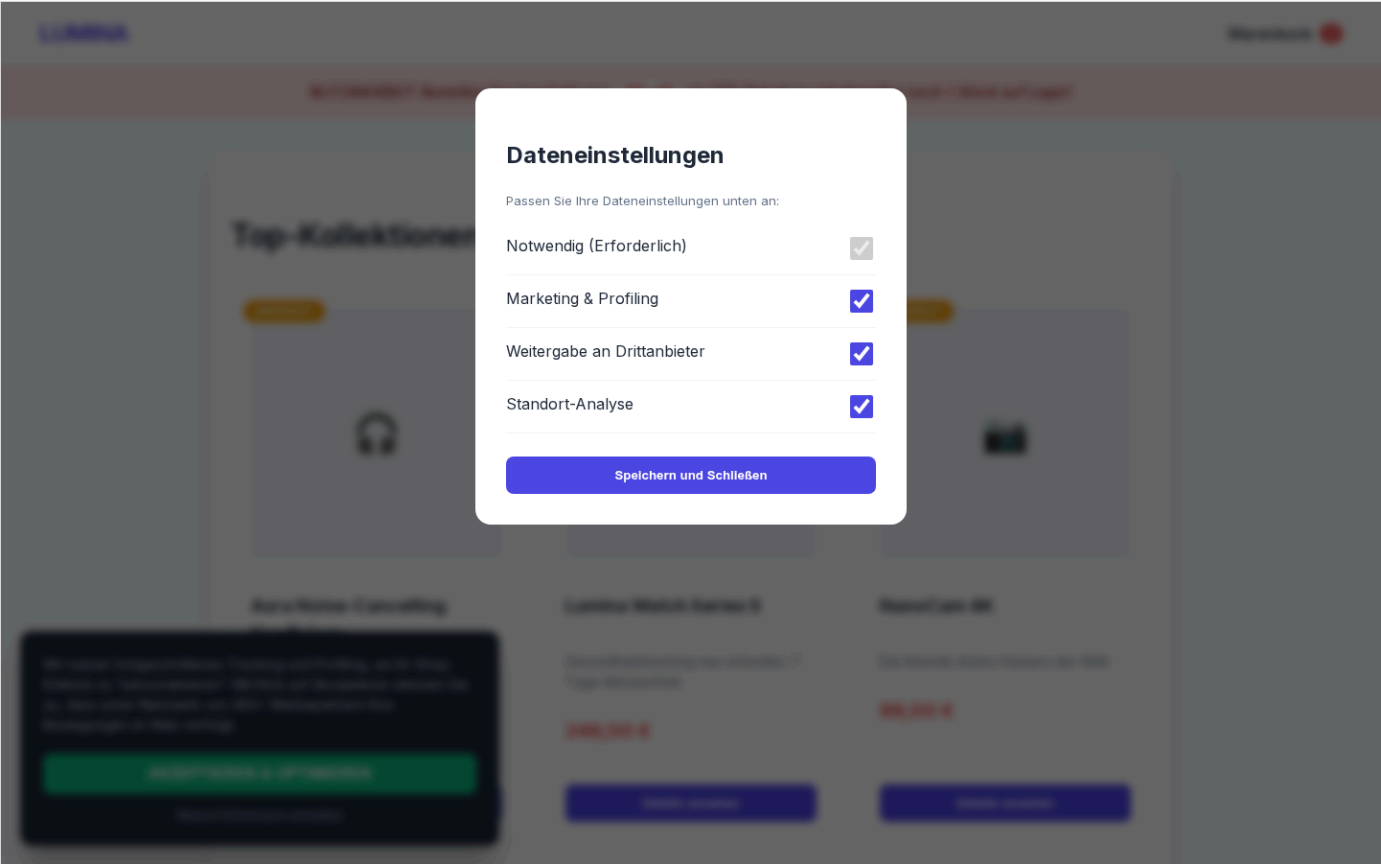
- Die Erkennung einer Information über Stichworte beweist nicht, dass die gesuchte Pflichtinformation tatsächlich vollständig und inhaltlich zutreffend vorhanden ist.
- Eingeklappte Bereiche sind nicht per se unzulässig. Entscheidend ist, ob die Information dadurch im konkreten Fall unklar, unverständlich oder faktisch schwer auffindbar wird.
- Eine Platzierung in der Fußzeile oder außerhalb des initialen Sichtbereichs ist nicht automatisch unzulässig.
- Niedriger Kontrast, geringe Schriftgröße oder hohe Scrolltiefe sind keine eigenständigen lauterkeitsrechtlichen Verstöße.
- Eine Information kann unter Umständen auf anderem Wege bereitgestellt worden sein; dies muss bei der menschlichen Prüfung berücksichtigt werden.

HERKUNFT DER SCHWELLENWERTE

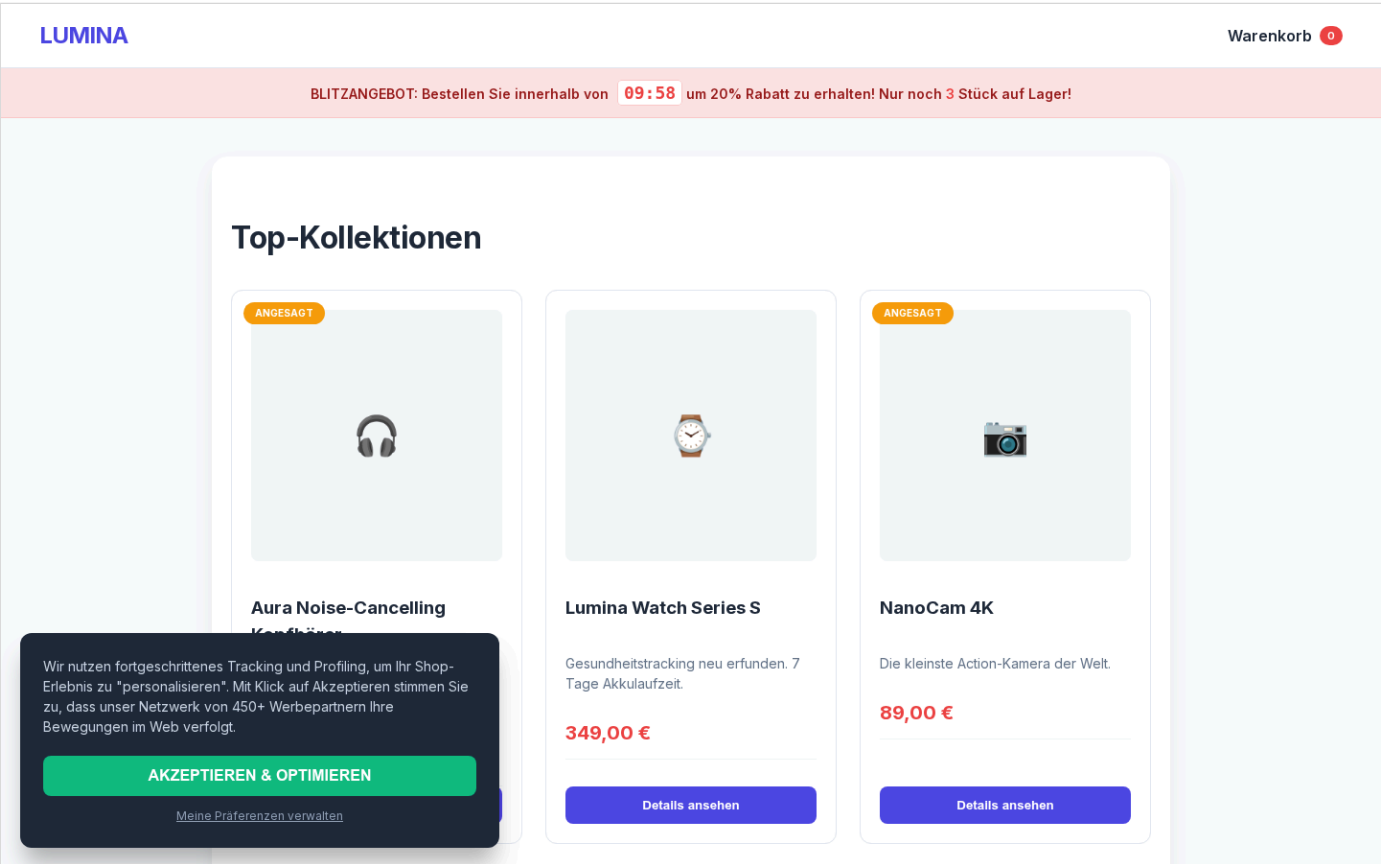
Zu den Werten 10 px und 3,0: eigene Festlegung des Teams, bewusst unterhalb jeder Stufe der WCAG 2.2. Erfolgskriterium 1.4.3 verlangt fuer normalen Text 4,5:1, fuer grosse Schrift dagegen nur 3:1; Logos, dekorative und inaktive Elemente sind ausgenommen. Da unsere Signale jeweils das MINIMUM ueber einen ganzen Bereich sind, unterschreitet auch eine vollstaendig WCAG-konforme Seite den Wert 4,5 - eine graue Unterzeile oder ein Wortmarken-Logo genuegt. 4,5 taugt daher nicht als Warnschwelle fuer ein Blockminimum. Es handelt sich ausdruecklich um technische Warnschwellen und nicht um rechtliche Grenzwerte. Das Gesetz enthält keine festen Schwellenwerte für Schriftgröße, Kontrast, Opazität oder Scrolltiefe. Die genannten Werte sind daher ausschließlich technische Warnschwellen und keine rechtlichen Grenzwerte. Für den Kontrast kann WCAG 2.2 AA als technischer Referenzmaßstab herangezogen werden; dort gilt für normalen Text grundsätzlich ein Kontrastverhältnis von 4,5:1. Die Unterschreitung dieses Wertes begründet für sich allein keinen Verstoß gegen § 5a UWG. Eine hohe Scrolltiefe oder ein eingeklappter Bereich ist ebenfalls nicht automatisch unzulässig. Entscheidend bleibt die konkrete Wahrnehmbarkeit, Verständlichkeit und Rechtzeitigkeit der Information.

ANSPRUCHSKETTE

§ 5a UWG setzt voraus, dass eine wesentliche Information vorenthalten wird und dies geeignet ist, die geschäftliche Entscheidung des Verbrauchers zu beeinflussen. Bei Aufforderungen zum Kauf bestimmt § 5b Abs. 1 UWG einen Katalog wesentlicher Informationen, insbesondere wesentliche Merkmale, Identität und Anschrift des Unternehmers sowie Gesamtpreis und gegebenenfalls zusätzliche Kosten. Bei Fernabsatz- verträgen bestehen ergänzende Informationspflichten nach § 312d Abs. 1 BGB i. V. m. Art. 246a EGBGB. Ein Verstoß gegen eine entsprechende Marktverhaltensregel kann nach § 3a UWG unlauter sein; daraus können insbesondere Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche nach § 8 Abs. 1 UWG folgen, die nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG auch von qualifizierten Verbraucherverbänden geltend gemacht werden können.



S-02.png · Schritt „cookie_settings_dismiss“ · zu DP-001 sha256:d09e1fef7854c7ea6465b57e33f8faa471a641ae51cdfc27358cc1c2c2da9726



S-01.png · Schritt „cookie_banner_preferences“ · zu DP-001 sha256:25b77851ad83fb669f711d911a638669b535b6c609341a0f0fa8d1dec7407874

LUMINA

Warenkorb 1

BLITZANGEBOT: Bestellen Sie innerhalb von 08:38 um 20% Rabatt zu erhalten! Nur noch 1 Stück auf Lager!

Prüfen & Bestätigen

Aura Noise-Cancelling Kopfhörer

199,00 €

Lumina Care+

29,99 €

Priorisierte Bearbeitung

4,99 €

SafePay Schutz

8,50 €

Bearbeitungsgebühr

2,45 €

Gesamtbetrag

244,93 €

Jetzt zahlungspflichtig bestellen

Bestellungen können nach Bestätigung nicht storniert werden.

S-10.png · Schritt „final_order_confirmation“ · zu DP-005 sha256:33604682cea535f73d2fa6165a8b22796d48522916dd0c5ddcf769fe3e18b7a2

IV. ERFASSUNGSPROTOKOLL

SCHRITT	ADRESSE	SCREENSHOT	HASH DES SEITENZUSTANDS
cookie_banner_preferences	https://kartheek.com/dem o_site_ddx.html	S-01.png	sha256:25b77851ad83fb669f711d911a638669b535b 6c609341a0f0fa8d1dec7407874
cookie_settings_dismiss	https://kartheek.com/dem o_site_ddx.html	S-02.png	sha256:d09e1fef7854c7ea6465b57e33f8faa471a64 1ae51cdfc27358cc1c2c2da9726
product_catalog_view	https://kartheek.com/dem o_site_ddx.html	S-03.png	sha256:53b03f743013b8638eed24e03e92d89b8ffa0 3067a76c7cdae833e060f8abc0a
product_detail_view	https://kartheek.com/dem o_site_ddx.html	S-04.png	sha256:267afb8f74bb83e4f88a2c9c14e456101e4f2 6200cfc4b435fed055c72151a63
cart_checkout	https://kartheek.com/dem o_site_ddx.html	S-05.png	sha256:8500623e101bd360fd861d5a2c299d6dc6604 fe74f59dc437d8b554bbbfc189f
express_checkout_login	https://kartheek.com/dem o_site_ddx.html	S-06.png	sha256:34b98780b8301f58ad352a2eda006ea9e9ab5 5c10abea0891a68dbdda32080ab
express_checkout_password	https://kartheek.com/dem o_site_ddx.html	S-07.png	sha256:eb4dc8de187eac8e1ac1bf8b0a96e091bc159 84080c5929c669e52cfe3cf31f0
express_checkout_submit	https://kartheek.com/dem o_site_ddx.html	S-08.png	sha256:cf203c0e5e35d126808096968b78510e2b357 aa460d34fc4cc7902b0704e4cff
payment_method	https://kartheek.com/dem o_site_ddx.html	S-09.png	sha256:c3c2ff2157817e900ece19b5997c664af72a6 c32bc786acf744fa190f6d06164

final_order_confirmation	https://karthek.com/dem o_site_ddx.html	S-10.png	sha256:33604682cea535f73d2fa6165a8b22796d485 22916dd0c5ddcf769fe3e18b7a2
checkout	https://karthek.com/dem o_site_ddx.html	final_audit.png	sha256:c2e3a9f4d59484c31e4136944b7e44b2d1c3e 5a59666485d04baaed465435b60

ERFASSUNGSBEDINGUNGEN – FÜR DIE REPRODUZIERBARKEIT MASSGEBLICH

Darstellungsfläche 1440 × 900 px

Sprache/ Zeitzone de-DE · Europe/Berlin

Kennung des Abrufs Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36

Erfassungsart headless

ANMERKUNGEN ZUR ERFASSUNG

- Kein Zielprofil karthek.yaml gefunden. Ohne menschliche Bestaetigung bleibt jede Regel, deren Anwendbarkeit auf einer Ableitung beruht, auf 'verdaechtig' begrenzt (C4).

Hinweis. PLATZHALTER – der verbindliche Wortlaut steht aus (Paket 3). PatternWatch stellt technisch messbare Tatsachen fest und ordnet sie einem Regelwerk zu. Es trifft keine rechtliche Feststellung eines Verstoßes. Die rechtliche Bewertung obliegt der prüfenden Person.